

ØKT 1 AV 3 ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 1

Hva kan Kari tape hvis Nordlys går konkurs?

Januar 2019. Kari og Tom starter Nordlys Elektro. Banken vil ha personlig kausjon før den låner ut 765 000 kr.

Etablering og oppstart av egen bedrift

HVA KAPITLET HANDLER OM

Med vanlige ord: når du starter for deg selv, må du velge hvilken «innpakning» bedriften skal ha. Den avgjør hvem som må betale hvis det går galt, hvordan overskuddet skattes, om du må ha revisor, og hvilke registre du må stå i. Boka kaller dette selskapsform eller foretaksform (1.1), og gir en gründer tre å velge mellom: enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og aksjeselskap. Kapitlet slutter med hvordan en bedrift kan avvikles (1.6).

NÅR DU HAR LEST KAPITLET, SKAL DU KUNNE

1. **Gjøre rede for de vanligste eierformene i næringslivet**
2. **Gjøre rede for forskjellene mellom dem**
3. **Si noe om hvilken selskapsform som er naturlig å velge for ulike typer foretak**
4. Gjøre rede for ulike måter å avvikle en virksomhet på

I DAG **Mål 1, 2 og 3: de vanligste eierformene, forskjellene mellom dem, og hvilken form som passer**

Målene er bokas egne (Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1, «Mål for kapitlet»). Gule mål tar vi i dag.

Selskapsformen: hvem betaler når det går galt?

HVA ER DETTE?

Når du starter for deg selv, velger du en form for bedriften: alene i eget navn, sammen med en kompanjong, eller som et selskap med egen aksjekapital. Formen avgjør hvem som skylder pengene.

Boka: selskapsform eller foretaksform. Tre former for en gründer: EPF, ANS/DA og AS (1.1).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

En elektrobedrift kjøper materiell på kreditt, har ansatte og jobber på andres anlegg. Går noe galt, kan regningen bli større enn det eieren har. Da betyr formen alt.

Boka: formen legger føringer for ansvarsforhold, beskatning og revisjonsplikt (1.1).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

En elektriker som vil ta småjobber alene, og to installatører som vil ansette ti montører, velger ofte forskjellig. Grossisten og banken ser på bokstavene bak navnet før de gir kreditt.

Boka: AS når store verdier står på spill, mange ansatte og betydelig belåning (1.4).

Økonomistyring for LØM-emnet · kapittel 1, 1.1 og 1.4 · eksemplene er våre

REGELEN **Velg form etter ansatte, gjeld og risiko. Skatten kommer etterpå.**

Bokas tre selskapsformer, én tenkt konkurs hos Nordlys, og én oppgave dere regner selv

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Boka 1.1–1.3: uten vegg	**Boka 1.4 og 1.6: med vegg**	**Pause**	**Oppgave 1A**	**Svar og dom**
Hva og hvorfor. En bransjefakta. Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap: eieren svarer med alt.	Aksjeselskapet, innskuddet, kausjonen og hva eierne skylder etter konkursen.		Alene eller sammen: regn hva Kari og Tom taper i hver form, og skriv svaret til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og broen til Prosjekt 1.

Øktarket (PDF med alle begreper og regler) ligger i LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Nesten annenhver nye bedrift i Norge starter som aksjeselskap

7 908

nye aksjeselskaper i Norge på tre måneder, januar til mars 2025.

I første kvartal 2025 ble det registrert 16 753 nye foretak. 7 908 av dem var aksjeselskaper, og 8 432 var enkeltpersonforetak.

Det er to av bokas tre former. Alle andre former til sammen, også ansvarlige selskaper, var bare 413 (regnet her).

FOR OSS: Valget står nesten alltid mellom enkeltpersonforetak (1.2) og aksjeselskap (1.4). Spørsmålet i dag er hva som skiller dem når det går galt.

Over 180 nye bedrifter om dagen. Grossisten får mange nye kunder å sjekke.

Kilde: SSB, «Fleire nye føretak, og særleg i nord», 12.05.2025 (statistikken Føretak, 1. kvartal 2025)



SAKEN · JANUAR 2019 · BANKEN

Banken låner 765 000 kr, men bare med personlig kausjon

BANKENS RÅDGIVER

«Vi låner dere til bil og verktøy. Men vi vil ha personlig kausjon fra dere begge.»

TOM, ELEKTRIKER

«Da kan vi like gjerne drive som ansvarlig selskap. Vi hefter jo uansett.»

KARI, ELEKTROINSTALLATØR

«Jeg eier et hus. Tom leier. Hva er det jeg skriver under på?»

SPØRSMÅLET **Har Tom rett?**

Fagskolen Oslo

Banken krever kausjon uansett. Hvilken form bør Nordlys velge?

DET VET VI

Banken låner 765 000 kr, men bare med personlig kausjon fra begge. Kari og Tom eier halvparten hver. Kari eier et hus, Tom leier.

A Enkeltpersonforetak

Kari starter alene i eget navn. Det er enklest å starte, og hun bestemmer alt selv uten selskapsavtale.

B Ansvarlig selskap

Kari og Tom driver sammen, som Tom vil. Banken krever kausjon uansett, så en vegg i et aksjeselskap hjelper ikke.

C Aksjeselskap

Selskapet blir en egen person. Da kan kreditorene ta det selskapet eier, men ikke huset til Kari.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 18

Selskapsformen avgjør hvem som skylder pengene når det går galt

KORT SAGT

- Med vanlige ord: for egen regning. Boka kaller det selvstendig næringsdrivende, for egen regning og risiko (1.1).
- Boka gir en gründer tre former: EPF, ANS/DA og AS.
- De to første er personlige selskaper: ingen vegg mellom firmaet og eieren (1.2, 1.3).
- Kreditor er den firmaet skylder penger: banken og grossisten Polarlys. Følg pilene.

HVOR LANGT KREDITOR KAN GÅ («VEGGEN» ER VÅRT BILDE)



HOS NORDLYS Nordlys skylder 2 100 000 kr til Polarlys og andre leverandører (31.12.2026). Fordi Nordlys er et AS, er det selskapet som skylder, ikke Kari og Tom.

REGELEN **Personlig selskap: ingen vegg mellom firmaet og eieren. Aksjeselskap: en vegg. Kreditor kan bare ta det selskapet eier.**

Enkeltpersonforetak: eier og foretak er ett. Hus og hjem kan gå tapt

KORT SAGT

Med vanlige ord: firma i eget navn. Boka kaller det et personlig selskap med én eier (1.2).

Eieren svarer for all gjeld med hele formuen. Boka mener «hus og hjem kan gå tapt» bokstavelig.

Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %. Ingen sykepenger eller dagpenger som en ansatt.

Til gjengjeld: eieren bestemmer alt, og penger kan overføres fritt mellom privat og firma.

BOKAS FORDELER OG ULEMPER FOR ENKELTPERSONFORETAK (1.2 OG TABELL 1.1)

Fordeler

Enkelt å etablere.

Eieren bestemmer alt, og beslutninger tas raskt.

Overskuddet disponeres av eieren. Penger flyttes fritt.

Ulemper

Personlig ansvar for all gjeld: hele formuen.

Skatt som eierens inntekt, typisk over 30 %.

Ingen trygderettigheter som arbeidsledighetstrygd og sykepenger.

HOS NORDLYS

Hadde Kari startet alene som enkeltpersonforetak, kunne banken og Polarlys krevd hele den udekkede gjelden, 1 400 000 kr, av henne. Huset sto bak.

REGELEN

Eierens ansvar = all udekket gjeld. Overskuddet skattes som eierens inntekt, typisk over 30 %.

Ansvarlig selskap: ANS kan kreves for alt, DA bare for sin andel

KORT SAGT

Med vanlige ord: kompaniskap. Boka kaller det et personlig selskap med to eller flere eiere (1.3).

Boka kaller det solidarisk ansvar (ANS): hver eier er ansvarlig for alt. Én for alle, alle for én.

Boka kaller det delt ansvar (DA): eier du 40 %, svarer du for 40 % av gjelden.

Bokstavene skal stå bak navnet. Boka: selskapsavtalen er det viktigste mot konflikt.

TENKT KONKURS: 1 400 000 KR UDEKKET, 50 % HVER

SOLIDARISK ANSVAR (ANS)

Hele gjelden kan kreves av én eier

1 400 000 kr

Kreditor velger den som har noe å ta av: Kari, som eier huset. Hun må selv kreve Tom for hans halvdel etterpå.

DELT ANSVAR (DA)

1 400 000 × 50 %

700 000 kr

Hver eier svarer bare for sin andel av den udekkede gjelden. Tom svarer for de andre 700 000 kr.

HOS NORDLYS

Toms forslag var ansvarlig selskap. Banken mangler 700 000 kr og Polarlys 700 000 kr etter boet: i et ANS kan begge gå til Kari for alt.

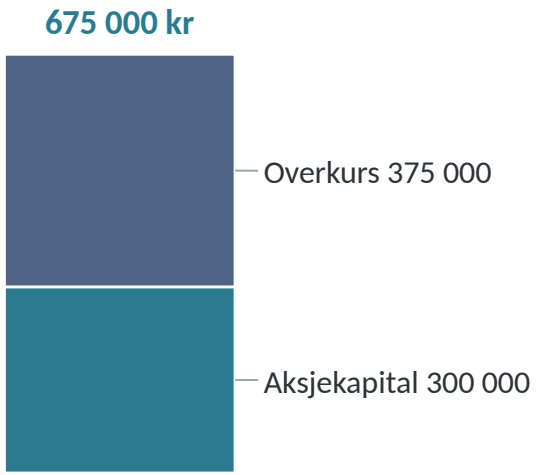
REGELEN **ANS: hver eier kan kreves for 100 % av gjelden. DA: gjeld × eierandel. Selskapsavtalen forebygger konflikt.**

Aksjeselskap: eierne taper innskuddet, ikke mer. Prisen er formalitet

KORT SAGT

- Med vanlige ord: «firmaet» er en egen person. Boka: ansvaret er begrenset til innskutt aksjekapital (1.4).
- Minst 30 000 kr i aksjekapital. Styre, og generalforsamling én gang i året.
- Uttak som lønn og utbytte. Skatten er 22 % (2024) i selskapet, betalt etterskuddsvis.
- Boka: foretrukket når store verdier står på spill, mange ansatte og betydelig belåning.

NORDLYS 2019: DET KARI OG TOM SKJØT INN



Minste aksjekapital (1.4)	30 000
Nordlys' aksjekapital	300 000
300 000 / 30 000	**10 ganger**
Innskutt i alt	**675 000**

Overkurs: det eierne betalte for aksjene ut over pålydende. Det er også innskutt, og kan også tapes.

HOS NORDLYS Kari og Tom skjøt inn 675 000 kr: 300 000 kr i aksjekapital og 375 000 kr i overkurs. Hvor mye egenkapital banken krevde, og hvorfor, er kapittel 6.

REGELEN **Eiernes ansvar = innskuddet: aksjekapital pluss overkurs. Skatt: 22 % i selskapet, og ny skatt når pengene tas ut.**

Nordlys går konkurs. Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

DET VET VI

Tenkt konkurs etter første år. Banken mangler 700 000 kr og Polarlys 700 000 kr. Nordlys er et AS. Kari og Tom har kausjonert for banklånet på 765 000 kr.

A 700 000 kr

Polarlys kan kreve alt det mangler. Kari og Tom har jo kausjonert, og da hefter de uansett, som Tom sa.

B 350 000 kr

Gjelden deles etter eierandel. Kari eier 50 %, så hun svarer for halvparten av det Polarlys mangler.

C 0 kr

Polarlys har ingen kausjon. Nordlys er et aksjeselskap, så Polarlys kan bare ta det selskapet eier.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 13

Nordlys går konkurs. Hva kan Polarlys kreve av Kari og Tom privat?

A 700 000 kr

HOLDER IKKE

Kausjonen er et løfte til banken, bare for banklånet. Polarlys har ingen kausjon, så for Polarlys står veggen.

B 350 000 kr

HOLDER IKKE

Å dele etter eierandel er delt ansvar (DA), uten vegg. Nordlys er et aksjeselskap, og der svarer ikke eierne for selskapets gjeld.

C 0 kr

RIKTIG

Aksjeselskapet er en egen person. Polarlys kan bare ta det Nordlys eier og taper selv sine 700 000 kr. Banken kan kreve sine 700 000 kr privat.

REGELEN **Kausjonen er et hull i veggen bare for lånet du har skrevet under på. Alle andre kreditorer stopper ved veggen.**

Etter konkursen skylder personlige eiere resten. Aksjonærer er fri

KORT SAGT

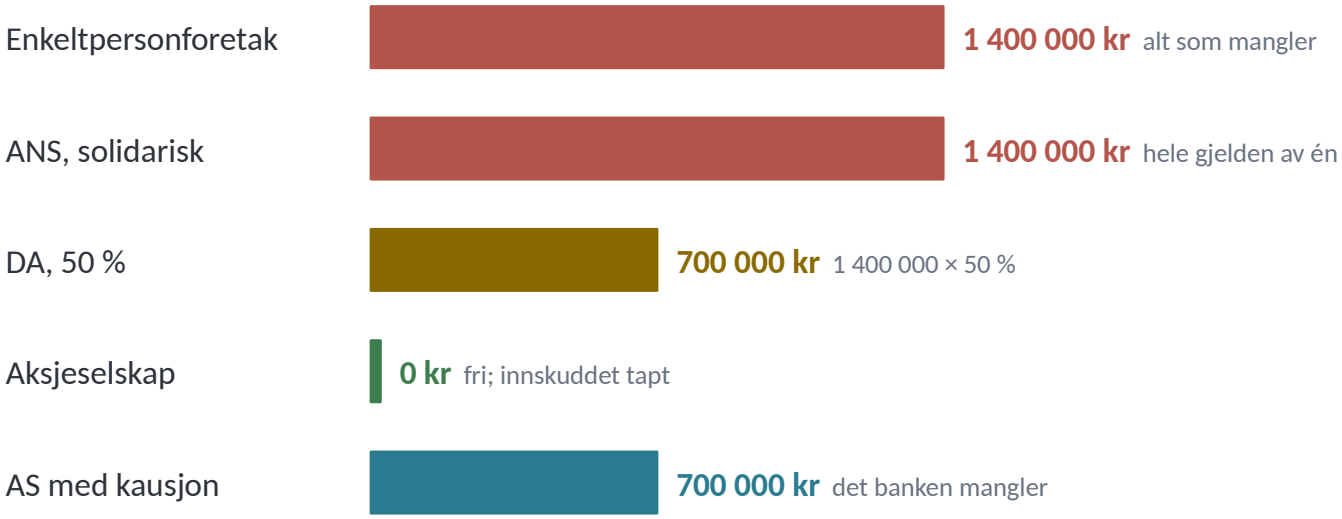
Med vanlige ord: bedriften kan ikke betale, og det går ikke over. Boka kaller det konkurs (1.6).

Boka: når boet er gjort opp (konkursbehandlingen), skylder eiere av EPF og ANS/DA fortsatt det som mangler.

Boka: aksjonærer i AS er fri sine forpliktelser. Innskuddet er tapt, men huset står.

Unntaket er kausjonen (ikke i kapittel 1): banken kan kreve det som mangler på lånet, privat.

SAMME KONKURS, 1 400 000 KR UDEKKET: HVA SKYLDER ÉN EIER?



HOS NORDLYS Nordlys gikk ikke konkurs; oppgjøret med 1 400 000 kr er tenkt. I 1A regner dere hver søyle selv.

REGELEN **Kausjon: banken kan kreve det som mangler på lånet, privat. Begrenset ansvar gjelder alle andre kreditorer.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter, alene eller sammen

Regn hva Kari og Tom taper i hver form, og skriv svaret til Kari

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer → OK01_Etablering_og_oppstart_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

a Aksjeselskap uten kausjon: hva er tapt? Husk overkursen.

b–c Med kausjon: hva kan banken kreve, og hva er samlet tap?

d–f Delt ansvar (DA), solidarisk ansvar (ANS), og Kari alene som enkeltpersonforetak.

g Svar Kari: var aksjeselskap riktig når banken krevde kausjon?

LEVER

Én setning til Kari med tallet hun kan tape, og hvorfor Polarlys ikke kan kreve henne. Noen leser den høyt.

Ferdige før tiden? Slå opp bedriften du jobber i på brreg.no: hvilken selskapsform har den, og hvem eier den?

675 000, 1 375 000, 700 000 og 1 400 000 kr

a · AS uten kausjon

675 000

kr: aksjekapital 300 000 + overkurs 375 000

b–c · AS med kausjon

1 375 000

kr: 675 000 + 700 000 som banken mangler

d · Delt ansvar (DA)

700 000

kr: 1 400 000 × 50 % på Kari

e–f · ANS og EPF

1 400 000

kr: hele gjelden kan kreves av Kari alene

g: Ja, aksjeselskap var riktig. Kausjonen gjelder bare banklånet; veggen står mot Polarlys og alle andre kreditorer.

Banken krever kausjon uansett. Hvilken form bør Nordlys velge?

A Enkeltpersonforetak

HOLDER IKKE

Enkeltpersonforetaket har én eier og ingen vegg. Kari ville svart for alle 1 400 000 kr i den tenkte konkursen, og Tom kunne ikke vært medeier.

B Ansvarlig selskap

HOLDER IKKE

Kausjonen gjelder bare banklånet. I et ANS kunne også Polarlys gått etter Kari, og alle 1 400 000 kr kunne blitt krevd av henne alene.

C Aksjeselskap

RIKTIG

Uten kausjon taper eierne innskuddet, 675 000 kr. Med kausjonen kommer 700 000 kr til banken, til sammen 1 375 000 kr. Polarlys stopper ved veggen.

REGELEN **Velg form etter ansatte, gjeld og risiko. Kausjonen åpner veggen bare for ett lån, ikke for alle kreditorene.**

Kari kan tape innskuddet og kausjonen, ikke alt hun eier

675 000

kroner: uten kausjon taper Kari og Tom bare det de skjøt inn.

1 375 000

kroner med kausjonen: banken kan i tillegg kreve 700 000 kr. Polarlys kan ikke.

1 400 000

kroner i et ANS, som Tom ville: alle kreditorene kunne gått etter Kari og huset.

SVARET

Svaret til Kari: aksjeselskap. Kausjonen gjelder banklånet, ikke alt.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 1: 1.1–1.4, konkurs i 1.6, og tabell 1.1.

Øktarket: LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Filer.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 1 → Les og Øv.

Bokas «Tenk etter» i 1.4: hvilken form for tømrerbedriften, byggevareforretningen, verkstedet og ingeniørfirmaet?

Kan du forklare …

Ansvaret i enkeltpersonforetak, ANS, DA og aksjeselskap.

Hva eierne skylder etter en konkurs.

Hva en kausjon gjør med det begrensede ansvaret.

Hvorfor skatten ikke avgjør valget.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1 (1.1–1.4, 1.6, tabell 1.1). SSB: «Fleire nye føretak, og særleg i nord», 12.05.2025. Kausjon og overkurs står ikke i kapittel 1. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket, og konkursen i 1A er tenkt. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Mina Rad, Jakub Żerdzicki, Towfiqu barbhuiya).

Prosjekt 1: her i boka finner dere stoffet til etableringen

FORRETNINGSIDÉ

Hva skal bedriften selge, til hvem, og hvorfor skal kundene velge dere? Én setning dere kan si høyt.

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 3.2

SELSKAPSFORM

Velg form og begrunn den med ansatte, gjeld og risiko. Bruk bokas fordeler og ulemper, ikke bare skatten.

Økonomistyring for LØM-emnet, 1.1–1.4 og tabell 1.1 (denne økta)

KAPITALBEHOV OG FINANSIERING

Hva må være på plass før første faktura er betalt, og hvor kommer pengene fra: egenkapital og lån?

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 6 (kommer)

REGISTRERING

Hvilke registre bedriften må stå i. For en elektrobedrift også faglig ansvarlig og Elvirksomhetsregisteret.

1.7 og forskrift om elektroforetak (ikke i boka), økt 2

Hva som skal leveres, i hvilken form og når, står i prosjektbeskrivelsen. Dette lysbildet sier bare hvor i bøkene dere finner stoffet. Til veiledningen: ta med forretningsidéen og et forslag til selskapsform.

Prosjektbeskrivelsen gjelder foran dette lysbildet. Bokas begreper gjelder i besvarelsen.